

[9] 국유재산 대부요율 적용 부적정

- 「국유재산법」 제32조 및 「국유재산법 시행령」 제29조에 따르면
연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한
금액으로 하되
 - 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산
가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있으므로 대부계약 체결 시
국유재산의 사용 목적을 정확히 확인하고 해당 대부요율을
적용하여야 하며
 - 국유재산의 특정 사용목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용
현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데 2019. 7. 15. 감사일 현재 경기지역본부에서 체결 중인
17,182건의 대부계약에 대한 대부요율 적용의 적정 여부를
점검한 결과
 - 2012. 9. 21. 일괄 수탁한 ‘경기도 여주시’ 소재 국유재산은
2018. 1. 1. 대부계약 갱신 시 사용 목적을 ‘주거용’으로 하여
대부계약을 체결하였으므로 대부요율은 1천분의 20을 적용하여야
함에도
 - 대부요율을 1천분의 10으로 잘못 적용하여 연간 대부료(2019.
1. 1.~12. 31.)를 정당 대부료인 1,076천 원 보다 538천 원 적은
538천 원으로 산출하여 대부료를 부과·징수하는 등

1) 기획재정부 질의회신(기획재정부 국유재산과-87, 2004. 1. 13.)

△ [표 10]과 같이 총 10건의 국유재산에 대하여 대부계약 체결 시
 사용목적에 해당하는 대부요율을 잘못 적용하여 대부료
 (총 35,195천 원)를 부족 또는 과다하게 부과·징수한 사실이 있음

[표 10] 대부료 적용 오류 현황

(단위 : %, 천 원)

순 번	물건 소재지	계약자	대부목적	정당 대부요율	적용 대부요율	차액
--------	--------	-----	------	------------	------------	----

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 사장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못 산출하여 부과·징수한
 관련자 ◆◆◆ 등 3명에 대하여 주의를 촉구하시고
- 경기지역본부 본부장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못
 산출하여 부과·징수한 10건(총 35,195천 원)에 대하여 정당
 대부료로 추가 징수하거나 환급하시기 바라며, 향후 동일한
 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
 (시정)